

Vertrag Nr.: 90051915
Bahnhof: MuttENZ Rangierbahnhof
Gemeinde: MuttENZ
Linie Nr. / km: 511 / 4.574 – 4.591



Vereinbarung

zwischen

Schweizerischen Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur
Netzdesign, Anlagen und Technologie
Region Mitte
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten

(nachfolgend «SBB AG» genannt)

und

Gemeinde MuttENZ

Kirchplatz 3
4132 MuttENZ

(nachfolgend «Gemeinde» genannt)

betreffend **Bauwerkserhaltung, Betrieb, Eigentum
und Bedingungen des Fortbestehens
der Strassenüberführung (SUE) Grenzacherstrasse,
Brückenelement Nord RB1 und RB2,
Brückenelement Süd und Damm Hardacker**

(nachfolgend «das Bauwerk» genannt)

A. Einleitung

1. Ausgangslage

Die Grenzacherstrasse verbindet als Gemeindestrasse südlich des Bahnhofs gelegene Siedlungsgebiet von Muttenz mit dem nördlich der Autobahn gelegenen Gemeindegebiet und dient der Überquerung der dazwischenliegenden Bahn- und Nationalstrasseninfrastrukturen für den Fuss-, Velo- und motorisierten Verkehr. Die strassenseitige MIV-Erschliessung (motorisierter Individualverkehr) des Rangierbahnhofs, inklusive des Stellwerks, des Hauptdienstgebäudes sowie des zwischen dem Bahngebiet (Stammgleise SBB im Süden, dem südlichen Teil des Rangierbahnhofs Basel (RB1) und dem nördlichen Teil (RB2) - und Nationalstrasseninfrastrukturen (N02) situierten Gebiet Hardacker, erfolgt ausschliesslich über diese Strassenüberführung.

Die von einem durch die SBB AG beauftragten Ingenieurbüro durchgeführten statischen Überprüfungen im Jahr 2012 haben ergeben, dass die Tragsicherheit der nördlichen Baueinheit der ehemaligen Brückenerweiterung aus den frühen 1960-er Jahren nicht mehr erfüllt ist. Diese Baueinheit wurde deshalb durch einen Neubau ersetzt. Anstelle dieser ehemals durchgehenden Strassenüberführung über die SBB-Gleise, das Gebiet Hardacker und die Autobahn wird das Ersatzbauwerk in je eine Brücke über die SBB-Gleise und eine über die Autobahn, mit dazwischenliegendem Dammbauwerk, unterteilt.

Die südlichen Baueinheiten der Brücke sind statisch in gutem Zustand und werden im Rahmen des Neubaus des nördlichen Teils lediglich instandgesetzt.

2. Ziele und Zweck der Vereinbarung

Die vorliegende Vereinbarung hat zum Ziel, die Modalitäten der Zusammenarbeit, der Finanzierung sowie die Rechte und Pflichten der SBB AG und der Gemeinde für den Betrieb und die Erhaltung des Bauwerks festzulegen. Geregelt werden insbesondere folgende Themen:

- Verantwortung für die Durchführung und Finanzierung des Betriebs und der Erhaltung des Bauwerks;
- Koordination zwischen den Parteien;
- Modalitäten betreffend die Durchführung von künftigen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bauwerk;
- Eigentum am Bauwerk.

3. Gegenstand der Vereinbarung und Beschreibung des Bauwerks

3.1. Folgende Bauwerke und Anlagen sind Gegenstand dieser Vereinbarung:

- Brückenbauwerk der Strassenüberführung Grenzacherstrasse, bestehend aus folgenden Elementen:
 - a. Brückenelement Süd über die Stammgleise der SBB
 - b. Brückenelement Nord RB1 über den südlichen Teil des Rangierbahnhofs

- c. Brückenelement Nord RB2 über den nördlichen Teil des Rangierbahnhofs, inkl. Abfahrtsrampe auf die Stellwerksinsel
 - d. Dammbauwerk zwischen Brückenelement Süd und Brückenelement Nord RB1 inkl. Abfahrtsrampe zum Dienstgebäude Süd/Bahnhof
 - e. Dammbauwerk Hardacker zwischen Brückenelement Nord RB2 und Brücke über die Autobahn inkl. Abfahrtsrampe ins Gebiet Hardacker
- Strassenbeläge, Strassenentwässerung und allfällige weitere Ausrüstung der vorher genannten Tragwerkselemente
- 3.2. Die betroffenen Bauten und Anlagen sind auf den Situationsplänen Ue Grenzacherstrasse Nord, MuttENZ, Nr. 9014_00, und 9023_00, beide vom 27.09.2024, aufgeführt (vgl. Beilagen 1 und 2).
- 3.3. *Nicht Gegenstand* dieser Vereinbarung ist die *Brücke über die Autobahn N2* (vgl. Beilage 1, orange eingefärbt). Dieser Teil wird in einer separaten Vereinbarung zwischen der Gemeinde MuttENZ und dem ASTRA direkt geregelt.
- 3.4. *Nicht Gegenstand* dieser Vereinbarung ist die Planung und der Bau eines *Fussgänger- und Radwegs entlang der bestehenden Brücken*, der später auf Initiative der Gemeinde realisiert werden soll.

4. Bestandteile der Vereinbarung

Die vorliegende Vereinbarung setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

- der vorliegenden Vertragsurkunde;
- Beilage 1 Situationsplan Ue Grenzacherstrasse Nord, MuttENZ, zukünftige Eigentumsverhältnisse Brücke Nord RB2, Damm und Brücke N2, Nr. 9014_01, vom 07.08.2024
- Beilage 2 Situationsplan Ue Grenzacherstrasse Nord, MuttENZ, zukünftige Eigentumsverhältnisse Brücke Nord RB1 und Brücke Süd, Nr. 9023_00, vom 07.08.2024
- Beilage 3 Präzisierungen zu den Eigentumsverhältnissen der Strassenentwässerung, vom 27.05.2025

B. Eigentum

5. Eigentum am Bauwerk

- 5.1. Die SBB AG ist Eigentümerin der Strassenüberführung Grenzacherstrasse bestehend aus:
- den Brückenelementen Nord (RB1 und RB2) und Süd,
 - Damm Hardacker
 - Damm zwischen den Brückenelementen Süd und Nord RB1
 - drei in diesem Bereich liegende Abfahrtsrampen
(eine auf dem Damm zwischen Brücke Süd und Nord RB 1, eine am

Brückenelement RB2 und eine auf dem Damm Hardacker (vgl. Beilagen 1 und 2, blaue Flächen).

- 5.2. Die SBB ist Eigentümerin der Strassenentwässerung und der Strassenbeläge (Fahrbahn und Langsamverkehrsweg) auf der Abfahrt zwischen dem Brückenelement Süd und Nord RB1 und Abfahrt an der Brücke RB2 (vergleiche Beilage 1 und 2, blau doppelt schraffiert).
- 5.3. Die SBB AG ist Eigentümerin der Brüstungsmauer, der Geländer, Fahrzeugrückhaltesysteme, Absturzsicherungen, Anprallschutz auf den in Ziff. 5.1 aufgeführten Bauwerken.
- 5.4. Die Gemeinde ist Eigentümerin der Strassenentwässerung (vgl. Beilage 3), der Strassenbeläge (Fahrbahn und Langsamverkehrsweg) auf der Strassenüberführung Grenzacherstrasse, Brückenelemente Nord (RB1 und RB2) und Süd der SBB AG sowie des Damms Hardacker inkl. dessen Abfahrtsrampe und den Strassen im Hardacker (vgl. Beilage 1 und 2, grün schraffiert).
- 5.5. Für allfällige spätere zusätzliche Ausrüstung des Strassenraums (bspw. Beleuchtung, verkehrsberuhigende Massnahmen usw.) gilt die Aufteilung gemäss Punkte 5.2 und 5.3.
- 5.6. Vorbehältlich einer anderen ausdrücklichen Vereinbarung zwischen den Parteien, werden die in diesem Artikel definierten Eigentumsrechte nicht Gegenstand von Eintragungen im Grundbuch sein.

6. Grundeigentum und Rechte

- 6.1. Der Erwerb von Grundstücken, Rechten und Dienstbarkeiten im Zusammenhang mit dem Bauwerk (z.B. für den Zugang zum Bauwerk) ist Gegenstand separater Vereinbarungen zwischen der SBB AG (Ansprechpartner: SBB Immobilien) und der Gemeinde.
- 6.2. Die Benützung von Grund und Boden der Strasse am Kreuzungspunkt erfolgt unentgeltlich (Art. 25 Abs. 2 EBG).

C. Fortbestehen des Bauwerks

7. Erhaltung des Bauwerks während der vertraglich vereinbarten Nutzungsdauer

- 7.1. Die in dieser Vereinbarung verwendeten Begriffe im Zusammenhang mit der Erhaltung des Bauwerks sind in der Norm SIA 469 (Ausgabe 1997) definiert.
- 7.2. Der jeweilige Eigentümer gemäss Ziffer 5 ist für die periodische Inspektion (gemäss den zutreffenden einschlägigen Bestimmungen) selbst und auf eigene Kosten verantwortlich.
- 7.3. Die Gemeinde und die SBB AG sind berechtigt, die entsprechenden Inspektionsdokumente beim Vertragspartner einzufordern.

Betrieb, Überwachung, Unterhalt

- 7.4. Die Verantwortung für die Ausführung und die Finanzierung des **Betriebs**, der **Überwachung** und des **Unterhalts** (Instandhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des Bauwerks liegt beim jeweiligen Eigentümer jedes Bauwerksteils gemäss der

Definition in Ziffer 5. Für die Strassenentwässerung sind die Präzisierungen gemäss Beilage 3 anwendbar.

- 7.5. Wenn im Rahmen der **Überwachungs-** und **Unterhaltsmassnahmen** eine koordinierte Planung über das Bauwerk zwischen den Eigentümern der verschiedenen Teile des Bauwerks erforderlich ist, verpflichten sich die Parteien zur entsprechenden Zusammenarbeit.

Ersatz

- 7.6. Weisen Teile des Bauwerks eine kürzere Lebensdauer auf als das Gesamtbauwerk und wird deren **Ersatz** während der Laufzeit der vorliegenden Vereinbarung notwendig, liegt die Verantwortung für die Durchführung und Finanzierung des Ersatzes beim Eigentümer des jeweiligen Teils des Bauwerks, wie in Ziff. 5 definiert. Die Finanzierung kann jedoch im Einvernehmen der Parteien zum jeweiligen Zeitpunkt entsprechend der dann herrschenden Rechts- und Interessenlage zwischen den Parteien aufgeteilt werden.

Reinigung, Winterdienst, Beleuchtung

- 7.7. Die Gemeinde sorgt auf eigene Kosten für die Reinigung und den Winterdienst und für allfällige andere Installationen derjenigen Strassenflächen, die sich in ihrem Eigentum befinden.

Sicherheitsmassnahmen für den Strassen- und/oder Langsamverkehr an den Kreuzungspunkten Bahn / Strasse

- 7.8. Die Gemeinde ergreift alle gegenwärtigen und zukünftigen notwendigen Massnahmen, um die Sicherheit des Strassen- und/oder Langsamverkehr am Kreuzungspunkt zu gewährleisten, soweit es die Bauwerke und Anlagen dieser Vereinbarung (vgl. Ziff. 3) betrifft.

8. Kostenteilung der durch die Erhaltungsarbeiten verursachten Folgekosten

Die Partei, die durch Arbeiten an ihren Anlagen Kosten für die Anlagen der anderen Partei verursacht, hat diese Kosten zu tragen, es sei denn, sie führen zu einer Wertsteigerung der Anlagen der anderen Partei. In diesem Fall werden die Kosten, die zur Wertsteigerung führen, von der Partei getragen, welche Eigentümerin ist, vorausgesetzt, sie hat vorher ihre Zustimmung gegeben. Vorbehalten bleiben die dazu geltenden gesetzlichen Regelungen (insbesondere Art. 24ff. EBG, Art. 58b EBG).

9. Beschädigung des Eigentums durch Dritte, Vandalismus

- 9.1. Es liegt in der Verantwortung des jeweiligen Eigentümers jedes Bauwerksteils gemäss der Definition in Ziff. 5, auf eigene Kosten den Sachverhalt anzuzeigen und/oder bei festgestellten Schäden am Bauwerkteil Klage zu erheben.
- 9.2. Die Entfernung von Graffiti und die Beseitigung von Sachschäden am Bauwerk sowie die Kostentragung für diese Massnahmen sind Sache des jeweiligen Eigentümers jedes Bauwerksteils gemäss Definition in Ziff. 5.

D. Allgemeine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausführung von sämtlichen Arbeiten (Bauarbeiten, Unterhaltsarbeiten usw.)

10. Ausführung von Arbeiten

- 10.1. Sämtliche Arbeiten im Gefahrenbereich der Eisenbahn im Zusammenhang mit dem Bauwerk, bedürfen eine vorherige Kontaktaufnahme und Koordination mit den zuständigen Fachdiensten der SBB AG (Ansprechstelle: SBB Infrastruktur, Verfügbarkeit & Unterhalt, Überwachung, Niederlassung Basel, Bahnnahes Bauen). Die Arbeiten dürfen erst nach schriftlicher Zustimmung der SBB AG begonnen und müssen nach deren Anweisungen ausgeführt werden.
- 10.2. Für die Koordination und Freigabe der Arbeiten und der erforderlichen Sicherheitsmassnahmen muss die SBB AG mindestens 14 Wochen vor Beginn der geplanten Arbeiten kontaktiert werden. Die daraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Gemeinde.
- 10.3. Die Projektierung und Ausführung von sämtlichen Arbeiten richten sich nach den geltenden Gesetzen, SIA- und VSS-Normen und – soweit bahntechnische Anlagen betroffen sind – den relevanten Vorschriften des Regelwerkes der SBB (Reglemente, Weisungen und Richtlinien Reglemente, Weisungen, Richtlinien, einzuholen bei den zuständigen Fachdiensten). Im Falle von Widersprüchen zwischen dem SBB-Regelwerk und den SIA- und VSS-Normen hat das SBB-Regelwerk Vorrang.
- 10.4. Arbeiten an bahnbetrieblichen Anlagen (Gleise, Schotter, Sicherungsanlagen- und Fahrleitungseinrichtungen, Kabelschächte usw.) müssen in jedem Fall durch die Fachdienste der SBB AG selbst oder durch von diesen bezeichneten Fachpersonen resp. unter deren Aufsicht ausgeführt werden.
- 10.5. Die Gemeinde übermittelt der SBB AG allfällig notwendige Sicherheitskonzepte vor Beginn der Arbeiten.

11. Nachweispflichten über elektrische Niederspannungsinstallationen

- 11.1. Die Meldepflichten und die Pflicht zur Abgabe eines Sicherheitsnachweises – im Sinne von Artikel 23, 25 und 35 ff der Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen vom 7. November 2001 (NIV; SR 734.27) und Art. 2 der SBB-Werksvorschriften über die Erstellung von elektrischen Anlagen (massgebend ist die letzte verfügbare Version) – sind einzuhalten. Vor der Errichtung von elektrischen Anlagen auf Grundstücken der SBB AG ist eine ordnungsgemäße Installationsanzeige bei der Netzkoordinationsstelle der SBB AG einzureichen: www.neko-sbb.ch/Ansprechpartner. Der Anzeige ist zwingend ein Erdungskonzept beizulegen.
- 11.2. Nach Abschluss der Installationsarbeiten ist der Netzkoordinationsstelle der SBB AG, Infrastruktur, Netzkoordination, www.neko-sbb.ch/Ansprechpartner und dem lokalen Netzbetreiber ein Sicherheitsnachweis zu übergeben.

12. Fahrleitungen und Erdung

- 12.1. Das Bauwerk ist bahngeerdet.

- 12.2. Die Bahnerdung der Brückenkonstruktion ist bei allfälligen elektrischen Installationen auf oder an der Brücke zu berücksichtigen.

13. Genehmigungspflicht für Werkleitungen und Entwässerungen

- 13.1. Für elektrische Kabel, Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen usw., die im oder am Bauwerk geführt, abgeändert oder erweitert, werden sollen, sind der SBB AG vor Ausführung der Arbeiten entsprechende Planvorlagen zur Genehmigung einzureichen. Die Leitungen müssen der Norm SN 671 260 (die letzte verfügbare Version ist massgebend) entsprechen und werden Gegenstand separater Verträge zwischen der SBB AG und ihrem Eigentümer sein.
- 13.2. Die Gemeinde berechtigt die SBB AG, allfällige zukünftige Entwässerungen des Bauwerks an das Netz der öffentlichen Kanalisation anzuschliessen und in die öffentliche Kanalisation einzuleiten.

14. Beschränkungen des Strassen- und/oder Langsamverkehrs

Sollten aufgrund der Geometrie, der Gestaltung, des Zustands des Bauwerks usw. Beschränkungen des Strassen- oder Langsamverkehrs (Breite, Fahrzeuggewicht usw.) erforderlich sein, muss der jeweilige Strasseneigentümer die entsprechende Beschilderung anbringen. Die Kosten werden von der Vertragspartei getragen, welche die Änderung der Signalisierung verursacht hat.

15. Sicherheit

- 15.1. Die Vertragsparteien sind sich der besonderen Gefahren des Bahnbetriebs, namentlich im Zusammenhang mit elektrischen Leitungsanlagen (Fahrleitungen) bewusst. Selbst- und Fremdgefährdungen sowie Beeinträchtigungen des Bahnbetriebs sind verboten. Die gesetzlichen Grundlagen, die Sicherheitsvorschriften sowie die Weisungen der Transportpolizei und der Bahnaufsichtsorgane sind zu befolgen.
- 15.2. Die SBB AG ist jederzeit berechtigt – insbesondere bei Veränderungen und Unterhaltsarbeiten am jeweiligen Bauwerksteil gemäss der Definition in Ziff. 5 – zu prüfen, ob die Arbeiten nach den Regeln der Technik ausgeführt wurden. Mängel am Werk, die die Gemeinde trotz entsprechender Aufforderung der SBB AG nicht rechtzeitig behebt, können von der SBB AG auf Kosten der Gemeinde beseitigt werden.
- 15.3. Schäden an Objekten, die die Sicherheit des Bahnbetriebs gefährden oder gefährden können, sind durch den Bauwerkseigentümer unverzüglich zu beheben. Bei Streitigkeiten entscheidet die Bahnaufsichtsbehörde (Art. 40 EBG) über die Notwendigkeit der Ausführung der Arbeiten. Vorbehalten bleiben die Sofortmassnahmen gemäss Art. 19 und 21 EBG.
- 15.4. Der Zutritt zu nichtöffentlichen Arealen der SBB AG ist nur mit vorgängiger Einwilligung erlaubt.

E. Weitere Bestimmungen**16. Haftung**

- 16.1. Jede Partei haftet für alle Schäden, welche durch die von ihr ausgeführten Arbeiten verursacht werden. Umfasst sind sämtliche Arbeiten, welche den Parteien gemäss dieser Vereinbarung obliegen (Bau, Erhalt, Betrieb etc.).
- 16.2. Jede Partei ist für die Bauwerkteile verantwortlich, welche sich gemäss vorliegender Vereinbarung in ihrem Eigentum befinden. Vorbehalten bleiben anderweitige Regelungen in Art. 7. In diesen Fällen haften die Parteien für sämtliche Schäden, welche auf die Nichteinhaltung ebendieser Verpflichtungen zurückgeführt werden können.
- 16.3. Die Vertragsparteien beschränken die gegenseitige Haftung auf Absicht und Grobfahrlässigkeit. Davon ausgenommen sind Schäden aufgrund von Setzungen am Dammbauwerk.
- 16.4. Werden von einer Drittpartei Ansprüche gegenüber einer der Vertragsparteien erhoben, so hält die im Innenverhältnis haftpflichtige Vertragspartei die andere im Rahmen dieser Haftungsbestimmungen schadlos.
- 16.5. Jede Partei verpflichtet sich, die andere Partei bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter zu unterstützen, insbesondere durch Beibringen von Beweismitteln, die Mitwirkung in einem allfälligen Prozess oder die Vertretung der anderen Partei im Verfahren.

17. Werbung, kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation

- 17.1. Die SBB AG ist allein berechtigt, ihren Grund und Boden und die darauf befindlichen Anlagen für kommerzielle Zwecke (Werbung, Reklame, Plakate, Betrieb von Automaten) zu nutzen oder zu verpachten.
- 17.2. Bei Bedarf und nach Massgabe der Platzverhältnisse kann die SBB AG der Gemeinde das Recht einräumen, auf Grund und Boden der SBB AG Stelen und ähnliche Träger zur Veröffentlichung von nicht kommerziellen Gemeindeinformationen (z.B. Ortspläne, Busfahrpläne) aufzustellen. Der Standort und die Grösse dieser Träger sind vorgängig mit der SBB AG zu vereinbaren.

18. Übermittlung von Kontaktdaten

Wenn Bauvorhaben Dritter im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis eine Koordination zwischen dem Dritten und dem Vertragspartner erfordern, können die Parteien dem Dritten den Namen und die Kontaktdaten des Partners übermitteln.

19. Übertragung

Die Parteien verpflichten sich, alle in dieser Vereinbarung festgelegten Rechte und Pflichten – soweit sie noch nicht vollumfänglich erfüllt wurden – an allfällige Rechtsnachfolger abzutreten, mit der Verpflichtung zur analogen Übertragung auf alle späteren Rechtsnachfolger. Die Übertragung muss Gegenstand einer schriftlichen Urkunde sein, die von den Parteien dieser Vereinbarung rechtsgültig unterzeichnet wird.

20. Schriftform und Inkrafttreten, Änderung

- 20.1. Diese Vereinbarung tritt mit der rechtsgültigen Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.
- 20.2. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit ebenfalls der Schriftform und der rechtsgültigen Unterschrift beider Parteien.
- 20.3. Die Parteien erkennen an, dass diese Vereinbarung sowie ihre Änderungen und Ergänzungen, die elektronisch mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz über die elektronische Signatur (ZertES) und Verordnung über die elektronische Signatur (VZertES) unterzeichnet wurden, die gleiche Rechtskraft haben wie ein handschriftlich unterzeichneter Vertrag und alle gesetzlichen Formerfordernisse erfüllen.

21. Dauer der Vereinbarung und Rückbau

- 21.1. Diese Vereinbarung wird für eine feste Laufzeit von 100 Jahren abgeschlossen.
- 21.2. Ein über die vereinbarte Dauer der Vereinbarung hinausgehender Betrieb des Bauwerks und dazu allenfalls erforderliche bauliche Massnahmen usw. sind vor Ablauf der vorliegenden Vereinbarung wiederum schriftlich zu regeln. Kann keine Einigung erzielt werden bzw. kommt eine neue Vereinbarung nicht rechtzeitig zustande, gelten die Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung weiter, sofern der Vereinbarung keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen widersprechen. Bei einer vorzeitigen Erneuerung ist dieser Artikel analog anzuwenden.
- 21.3. Die Kosten für einen allfälligen Rückbau des Bauwerks bzw. von Bauwerkteilen werden durch den Eigentümer gemäss der Definition in Ziff. 5 getragen. Alle anderen Vereinbarungen zwischen den Parteien bleiben vorbehalten.
- 21.4. Im Falle eines Rückbaus von Anlagen auf Grund und Boden der SBB AG hat die Gemeinde auf eigene Kosten den Nachweis zu erbringen, dass das von ihr genutzte Areal nicht mit Schadstoffen kontaminiert ist. Eine allfällige Entsorgung der Altlasten, die auf die Nutzung durch die Gemeinde zurückzuführen ist, geht vollumfänglich zu Lasten der Gemeinde.

22. Streitbeilegung, Gerichtsstand und Rechtswahl

- 22.1. Soweit möglich, verpflichten sich die Parteien, allfällige Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, einvernehmlich durch Verhandlungen beizulegen, bevor sie sich an die zuständigen Gerichte wenden.
- 22.2. Das Bundesamt für Verkehr ist zuständig für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung. Subsidiär ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig.
- 22.3. Für zivilrechtliche Streitigkeiten ist der Gerichtsstand die Stadt Bern.
- 22.4. Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht.

23. Aufgehobene Verträge

Mit dem Inkrafttreten der vorliegenden Vereinbarung wird folgende Vereinbarungen aufgehoben:

- Vertrag BB-Kontr. No. 8458 (SBB DMS Nr. intern 90002526)
Bauobjekt: Neuer Rangierbahnhof auf dem Muttenerfeld
vom 31. Oktober 1927
- Vertrag Nr. 50246/D (SBB DMS Nr. Intern 90002434),
Bau und Unterhalt der Verlängerung der Grenzacherstrassenüberführung über den
Rangierbahnhof Muttens und der Nationalstrasse N 2
vom 02.11.1962.

24. Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Die Gemeinde und die SBB AG erhalten je ein rechtsgültig unterzeichnetes Exemplar.

Olten, 28.08.2025

Für die SBB AG:



Christof Roggli
Infrastruktur
Leiter Perimeter Nordwestschweiz
Region Mitte

Olten, 27.08.2025



Kathrin Zeck
Infrastruktur
Lifecycle Managerin Ingenieurbau
Region Mitte

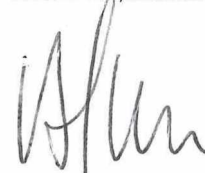
Muttens, 20. AUG. 2025

Für die Gemeinde:



Franziska Stadelmann
Gemeindepräsidentin

Muttens, 20. AUG. 2025



Aldo Grünblatt
Gemeindevorwalter